

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1397/2533

นายกมล สกลธนารัตน์

โจทก์

นางนวลศรี สกลธนารัตน์

จำเลย

นายกมล สกลธนารัตน์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 134)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของจำเลยเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์เพื่อบังคับตามคำพิพากษตามยอม โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดีปล่อยทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้บังคับคดีต่อไป

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 127,126)

คำสั่ง

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายและจำหน่ายทรัพย์สินของโจทก์ที่ยึดและอายัดไว้ระหว่างฎีกา

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขาย
และจำหน่ายทรัพย์สินของโจทก์ที่ยึดและอายัดไว้ระหว่างฎีกา

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ